

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 400/2532 นาย วิชัย แซ่เฮ้ง
บริษัท ประกัน สรรพ ภัย แห่งประเทศ
ไทย จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 861, มาตรา 877

จำเลยผู้รับประกันภัยยินยอมให้โจทก์ผู้เอาประกันภัยไปทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสีย
หาย เพราะเหตุรถยนต์ของโจทก์ที่ประกันภัยไว้ชนกับรถยนต์คนอื่น ซึ่งจำเลยจะ
ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย แม้ความรับผิดชอบของโจทก์ผู้เอาประกันภัยที่มีต่อผู้
เสียหายจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หา
ทำให้ความรับผิดชอบของจำเลยต่อโจทก์ที่มีอยู่แล้วตามกรมธรรม์ประกันภัย
เปลี่ยนแปลงระงับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำรถยนต์บรรทุกของโจทก์ไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับ
จำเลย จำเลยสัญญาว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของโจทก์หากโจทก์ต้องรับ
ผิดตามกฎหมายเพื่อความบาดเจ็บหรือมรณะของบุคคลภายนอก เพื่อความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถยนต์ใน
ระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อมารยนต์ของโจทก์ได้ประสบอุบัติเหตุชนกับรถยนต์

ของนายชัยมงคลนุกขำดี โจทก์ได้ตกลงจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายชัยมงคลแทนจำเลยจำนวน 20,000 บาท และยังถูกนายชัยมงคลฟ้องเรียกค่าซ่อมรถ ทั้งรถยนต์ของโจทก์ก็เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงิน 90,935 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมิใช่เป็นฝ่ายผิดสัญญา และโจทก์ยังไปตกลงใช้ค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บ โดยจำเลยไม่มีส่วนรับรู้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความตามกฎหมาย มีผลให้มูลหนี้เดิม คือ มูลหนี้ละเมิดซึ่งกรรมธรรม์ประกันภัยมีผลคุ้มครองถึงระงับสิ้นไป กรรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่มีผลคุ้มครองถึงมูลหนี้ใหม่ ค่าซ่อมรถยนต์ของโจทก์และนายชัยมงคลสูงกว่าความจริง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 65,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 25,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยใช้เงินโจทก์เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 25,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่ากรรมธรรม์ประกันภัยที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ มีผลคุ้มครองต่อเหตุการณ์ชนกันหรือไม่ และสัญญาประนีประนอมยอมความทำให้มูลหนี้ระงับไป อันทำให้จำเลยพ้นความรับผิดชอบหรือไม่นั้น จำเลยฎีกาว่า กรรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครองก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โจทก์ประพฤติผิดเงื่อนไขโดยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความชดใช้ค่ารักษาพยาบาลและสินไหมทดแทนให้แก่นายชัยมงคล ผู้เสียหาย โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบและไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลย

กรรมธรรม์ประกันภัยจึงไม่คุ้มครองโจทก์ ในเรื่องนี้จำเลยนำเสนอว่า โจทก์ทำสัญญา ประนีประนอมยอมความกับผู้เสียหายโดยจำเลยมิได้ยินยอม ส่วนโจทก์เบิกความว่า ฝ่ายจำเลยเคยมาตกลงกับโจทก์และผู้เสียหาย 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ในครั้งที่สามผู้ได้รับบาดเจ็บเรียกค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 20,000 บาท จึงตกลงกันได้ โดยโจทก์ได้ให้นายสุชาติ วิชชุกรโทรศัพท์ไปเรียกจำเลยมาตกลงด้วย จำเลยบอกให้ โจทก์ตกลงไปเลย แล้วไปรับเงินจากจำเลยภายหลัง จึงได้มีการทำบันทึกตกลงกัน ต่อหน้านายร้อยเวรในวันที่ 6 สิงหาคม 2524 ตามเอกสารหมายเลข 12 คดีนี้เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2524 นายไพโรจน์ สุวรรณมณีผู้จัดการฝ่ายประกันภัยรถยนต์ ของจำเลยในขณะเกิดเหตุ พยานจำเลยเบิกความว่า ฝ่ายโจทก์ได้แจ้งให้ฝ่ายจำเลย ทราบเรื่องรถยนต์ชนกัน 7 ชั่วโมงภายหลังเกิดเหตุ เห็นได้ว่าจำเลยทราบถึงเหตุ รถยนต์ชนกันตั้งแต่วันเกิดเหตุ น่าเชื่อว่าในระยะเวลา 2-3 วันต่อมาก็คือนับตั้งแต่ เวลาที่จำเลยทราบถึงเหตุรถยนต์ชนกันจนถึงเวลาทำสัญญาประนีประนอมยอมความ จำเลยน่าจะจะได้ร่วมเจรจากับผู้เสียหายตามที่โจทก์ได้เบิกความไว้ คำเบิกความของ นายไพโรจน์พยานจำเลยจึงเชื่อสมข้อนำเสนอของโจทก์ที่ว่า ก่อนทำสัญญา ประนีประนอมยอมความคือ บันทึกตามเอกสารหมายเลข 12 นั้น โจทก์ได้แจ้งให้ จำเลยทราบให้จำเลยมาตกลงด้วย และในการนี้จำเลยมอบให้โจทก์เป็นผู้ตกลงกับผู้เสียหายข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และผู้เสียหายนั้น จำเลยได้รับทราบและยินยอมแล้ว เมื่อเป็นดังนี้ฎีกาข้อนี้ของจำเลยจึงตกไป จำเลยต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยตามฟ้อง กรรมธรรม์ประกันภัยย่อมคุ้มครอง โจทก์ในกรณีที่รถยนต์ชนกันนี้ และปัญหาที่ว่ามูลหนี้เดิมระงับไปเพราะการทำสัญญา ประนีประนอมหรือไม่นั้น เมื่อฟังว่าจำเลยมีความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยตาม ฟ้องแล้ว แม้ต่อมาภายหลังความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อผู้เสียหายจะ เปลี่ยนแปลงไปเป็นความรับผิดชอบตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ก็หาได้ทำให้ ความรับผิดชอบของจำเลยต่อโจทก์ผู้เอาประกันภัย ที่มีอยู่แล้วตามกรรมธรรม์ประกันภัย

เปลี่ยนแปลงระดับสิ้นไปไม่ จำเลยยังคงต้องรับผิดชอบโจทก์ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ